

TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Per: IMBALLAGGI BASSI S.R.L. (P.IVA 03456780361), con sede legale in Castelfranco Emilia (MO), Via delle Serre 21, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Giovanni Bassi (C.F. BSSGNN58A12C107T), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Elena Sarti (C.F. SRTLNE71C45F257Q) del Foro di Modena, con studio in Modena, Via delle Meridiane 12, presso il quale elegge domicilio, PEC elena.sarti@pec-avvocati.example,

- ricorrente -

contro: SUPERMERCATI LANZA S.P.A. (P.IVA 02987650364), con sede legale in Sassuolo (MO), Viale dei Tigli 8, in persona del legale rappresentante pro tempore,

- intimata -

PREMESSO CHE

1. la ricorrente, impresa operante nella produzione e nel commercio di imballaggi in cartone, ha fornito alla società intimata, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, merce regolarmente ordinata, consegnata e accettata senza contestazione alcuna, come risulta dai documenti di trasporto sottoscritti per ricevuta;

2. a fronte di tali forniture la ricorrente ha emesso le fatture n. 112/2018 del 30.09.2018 (euro 5.920,00), n. 131/2018 del 31.10.2018 (euro 6.380,00) e n. 147/2018 del 30.11.2018 (euro 6.150,00), per un importo complessivo di euro 18.450,00, con pagamento a sessanta giorni data fattura;

3. nonostante i ripetuti solleciti e la formale diffida inviata a mezzo PEC in data 14.01.2019, l'intimata non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto, né ha mai sollevato contestazioni in ordine alla qualità o alla quantità della merce fornita;

CONSIDERATO CHE

4. il credito azionato è certo, liquido ed esigibile, ed è fondato su prova scritta ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., costituita dalle fatture sopra indicate e dall'estratto autentico delle scritture contabili della ricorrente, regolarmente tenute, attestante l'annotazione delle stesse;

5. trattandosi di transazione commerciale tra imprese, sono dovuti gli interessi moratori di cui all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, decorrenti, ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura, senza necessità di costituzione in mora;

6. spetta altresì alla ricorrente, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2002, l'importo forfettario di euro 40,00 per ciascuna fattura, a titolo di risarcimento dei costi di recupero;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuta la propria competenza e sussistendone i presupposti, voglia ingiungere a SUPERMERCATI LANZA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare alla ricorrente, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto, la somma di euro 18.450,00, oltre euro 120,00 ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2002, oltre interessi moratori ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto dalle singole scadenze al saldo, oltre spese e compensi del presente procedimento, con l'avvertimento che nel medesimo termine potrà essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 641 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che il valore della presente procedura è pari a euro 18.450,00.

Si producono:

- 1) fatture n. 112/2018, n. 131/2018 e n. 147/2018;
- 2) documenti di trasporto sottoscritti per ricevuta;
- 3) estratto autentico delle scritture contabili;
- 4) diffida a mezzo PEC del 14.01.2019.

Salvis iuribus.

Modena, 18 marzo 2019

Avv. Elena Sarti

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto Giovanni Bassi, nella qualità di legale rappresentante di Imballaggi Bassi S.r.l., delega l'Avv. Elena Sarti a rappresentare e difendere la società nel presente procedimento monitorio, nell'eventuale giudizio di opposizione e nella fase esecutiva, conferendole ogni facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso il suo studio. Dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Modena, 15 marzo 2019

Giovanni Bassi

È autentica. Avv. Elena Sarti